رقم القضية في المحكمة الإدارية ٦٢٠٣ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٣٩٣ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٥/٨هـ

الموضوعات

تعليم - معلم - حقوق وظيفية - مكافأة العاملين في المناطق الجبلية - صرف فروقات المكافأة.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بصرف مكافأة العاملين في المناطق الجبلية بنسبة (٢٠٪) بدلاً من (١٠٪) - تضمن النظام مقدار المكافأة المخصصة للعاملين في المناطق الجبلية، وتقريره باحتساب المكافأة وتوزيعها وفق معايير محددة - الثابت أن المدعي يعمل معلم في إحدى المدارس التي يستحق منسوبيها مكافأة العاملين في المناطق الجبلية بنسبة (٢٠٪)؛ مما يتقرر استحقاقه للمكافأة بتلك النسبة - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بصرف فروقات المكافأة للمدعي.

مستند الحكم

- قرار وزير الخدمة المدنية رقم (٤٢٨/٧١٧/م خ) وتاريخ ١٤٢٨/٧/٨هـ، بشأن مقدار المكافأة المخصصة للعاملين في المناطق الجبلية.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى فيما أودعه المدعي من صحيفة دعوى لدى هذه المحكمة وما ذكره أثناء المرافعة من أنه يطلب إلزام المدعى عليها بصرف فروقات بدل المناطق النائية (الجبلية) بواقع (٢٠٪) للفترة من ١٤٣٦/١٢/٢٨هـ حتى ١٤٣٨/٨/٢٩هـ كونه كان يعمل على وظيفة (معلم) بمدرسة زيد بن سهل بمركز الغايل وكان يستلم المكافأة الجبلية بواقع (١٠٪) ولظروف الحرب تم نقلهم إلى مجمع الينبوع بمركز البقعة من تاريخ ١٤٣٦/١٢/٢٨هـ حتى ١٤٣٨/٨/٢٩هـ على نظام التوأمة، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بصرف الفرق (١٠٪) ليصبح (٢٠٪) أسوةً بزملائهم المثبتين بالمجمع، مرفقاً ما يثبت تظلمه أمام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قبل تقدمه بالدعوى الماثلة. وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها، أشار إلى مذكرته المقدمة عبر النظام الإلكتروني والتي جاء في فحواها ما يلي: بالنظر إلى الفقرة الثالثة من القرار رقم (٣٣) وتاريخ ١٤٢٧/٣/١٢هـ الصادر من وزارة الخدمة المدنية سابقاً والذي نص على أنه: "يشترط لصرف هذا البدل أن تكون الوظيفة معتمدةً حسب التشكيلات الإدارية المعتمدة بالميزانية العامة للجهة القائمة بالمركز أو القرية وأن يكون مثبتاً عليه ويؤدي عمله بصورة فعلية"، ويطلب رفض الدعوى لكون عملية نقل المدعي مؤقتة. ثم أصدرت حكمها بناءً على الأسباب التالية.

الأسباب

تأسيساً على ما تقدم ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بصرف فرق المكافأة الجبلية بواقع (١٠٪) لتصبح (٢٠٪)؛ فإن المحاكم الإدارية تكون مختصةً بنظر هذا النزاع بموجب المادة (١٣/أ) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي نصت على أنها: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: أ-الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم"، كما أن الاختصاص المكاني منعقد لهذه المحكمة بموجب المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نصت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع". وأما عن قبول الدعوى شكلاً، وحيث نصت المادة الثامنة الفقرة الأولى من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ على أنه: "١-يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم، أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف خلال عشر سنوات من تاريخ نشوء

الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى المحكمة، وعلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه"، ولما كان الثابت من مرفقات الدعوى أن المدعي يطلب صرف المكافأة الجبلية بواقع (٢٠٪) للفترة من ١٤٣٦/١٢/٢٨هـ حتى ١٤٣٨/٨/٢٩هـ، وتقدم بتظلمه لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دون جدوى، ثم تقدم لهذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٤هـ؛ فإن دعواه مقامة في الأوان الصحيح، وهي بذلك مقبولة لاستيفائها أوجه قبولها وفقاً للمادة سالفة الذكر. وأما عن موضوع الدعوى، ولما كان الثابت مما قدمه الطرفان أن المدعي يعمل لدى المدعى عليها معلماً بمدرسة زيد بن سهل التي دمجت في مجمع الينبوع في مركز البقعة للفترة من تاريخ ١٤٣٦/١٢/٢٨هـ حتى ١٤٣٨/٨/٢٩هـ، ويطالب بصرف مكافأة العاملين بالمناطق الجبلية التي تصرف للعاملين بذلك المجمع، وبما أن قرار وزير الخدمة المدنية رقم (٤٢٨/٧١٧/م خ) وتاريخ ١٤٢٨/٧/٨هـ قد تضمن ما يلي: "أولاً: يكون مقدار المكافأة المخصصة للعاملين في المناطق الجبلية المؤسسة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٢٢٧) وتاريخ ١٣٩٦/٧/١٤هـ للمشمولين بها حالياً من السعوديين بنسبة تتراوح ما بين (١٠٪) إلى (٥٠٪) للمناطق الجبلية المحددة في القرار. ثانياً: تحتسب المكافأة المشار إليها وفقاً للمعايير التالية: أ-تحتسب الخدمات المفقودة في القرية ومتوفرة في قرية مجاورة لا تبعد عنها بأكثر من (٣) كم وعر أو (٨) كم سهل أو (١٥) كم مسفلت في حكم الخدمة المتوفرة بها. ب-يحتسب لكل قرية

الدرجات المدونة أمامها في الجدول. ج-توزع المكافأة بحسب الدرجات المستحقة. ثالثاً: تشمل المكافأة المشار لها في البند (أولاً) جميع منسوبي الجهات الحكومية من السعوديين العاملين في المناطق المشمولة بالمكافأة..."، كما نص قرار مدير إدارة البدلات والمكافآت في الخدمة المدنية رقم (٥٢٤١٩) وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٧هـ المتضمن الإجابة على طلب وزارة الصحة ببيان الضوابط في صرف مكافأة العاملين في المناطق الجبلية على أن: "قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١/١١٦٥) وتاريخ ١٤٢٧/٥/٧هـ قد نص على ضوابط وشروط صرف المكافأة على أنه من الضروري التنسيق مع وزارة التربية والتعليم باعتبارها الجهة التي تطبق هذه المكافأة منذ تأسيسها في عام ١٣٩٦هـ، على ألا تتجاوز نسبة المكافأة النسبة المقررة للمدرسة المجاورة لها." ولما كان الواضح مما سبق أن تقرير المكافأة ونسبتها التي تصرف للأشخاص المشمولين بها يعود إلى ما تقوم بصرفه الوزارة لمنسوبيها، ولما كان المدعي قد قدم للدائرة ما يوضح توزيع الدرجات بمركز البقعة والتي بموجبها تصرف المكافأة بمقدار (٢٠٪) للعاملين به؛ فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاقه لما يطالب به.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة بصرف فروقات مكافأة المناطق النائية للمدعي (...) من تاريخ ١٤٣٦/١٢/٢٨هـ حتى ١٤٣٨/٨/٢٩هـ.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.